

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/25/1765

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – כפל קצבאות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 195 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 195, בהגדרה "הכנסה מעבודה או ממשלח יד", בסופה יבוא "ולעניין סעיפים 200, 201 ו-202 – גם הכנסה מדמי אבטלה כהגדרתם בסעיף 158."
2. תיקון סעיף 238 בסעיף 238 לחוק העיקרי, בהגדרה "הכנסה", בסופה יבוא "ויראו הכנסה מדמי אבטלה כהגדרתם בסעיף 158 כהכנסה מעבודה או ממשלח יד."
3. תיקון סעיף 320 בסעיף 320(ח) לחוק העיקרי, המילים "לדמי אבטלה או" – יימחקו.
4. תיקון חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980² (להלן – חוק הבטחת הכנסה), בסעיף 12(ג), בהגדרה "תגמול", אחרי פסקה (5) יבוא :
"6) דמי אבטלה כהגדרתם בסעיף 158 לחוק הביטוח".
5. תחילה ותחולה (א) תחילתו של חוק זה ביום ח' בטבת התשפ"ג (1 בינואר 2023).
(ב) סעיפים 195, 238 ו-320 לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, יחולו על גמלת אזרח ותיק, גמלת שאירים, קצבת נכות ודמי אבטלה המגיעים לפי החוק העיקרי בעד התקופה שמיום התחילה ואילך, אולם לא תופחת זכאותו של מבוטח לגמלה בשל הוראות הסעיפים האמורים כנוסחם בחוק זה.
(ג) חוק הבטחת הכנסה כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, יחול על גמלה המגיעה לפי חוק הבטחת הכנסה או על תשלום המגיע לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב–1972³, המשולמים בעד התקופה שמיום התחילה ואילך.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210 ; התשפ"ב, עמ' 253.

² ס"ח התשמ"א, עמ' 30 ; התשפ"ב, עמ' 256.

³ ס"ח התשל"ב, עמ' 87.

דברי הסבר

דמי אבטלה אינם בהגדרתם קצבה אלא ביטוח מפני אובדן הכנסה פתאומי, ומהווים חלופה זמנית לשכר לתקופה קצובה שמיועדת לתמוך במובטלים בחיפושם אחר משרה חדשה. הכלל של איסור כפל קצבאות לא מהווה תמריץ חיובי אלא מגביר את המצוקה הכלכלית של אוכלוסיות מוחלשות. יצוין כי עד שנת 2002 קצבת הבטחת הכנסה לא קוזה מדמי האבטלה.

בשנים 2020 ו-2021, בעקבות מגפת הקורונה, נעשו תיקונים בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 לשם מתן הקלות והטבות בעניין קבלת דמי אבטלה לעובדים בעקבות המספר הרב של עובדים שמצאו את עצמם בחל"ת כפוי, ומתוכם הוראת שעה עד לתאריך 31.12.2021 בעניין קיזוז קצבאות אזרח ותיק, שאירים, הבטחת הכנסה, מזונות ותוספת תלויים לקצבת נכות מדמי האבטלה. הוראת שעה זו הוארכה לתקופה של שנה נוספת עד לתאריך 31.12.2022. בשנת 2022, שיעור האבטלה ירד לשפל היסטורי בעקבות התאוששות המשק וחזרתם של העובדים למקום עבודתם בתום משבר הקורונה והמגבלות.

מוצע כעת לבטל באופן קבוע את הקיזוז המלא של קצבאות אזרח ותיק, שאירים, מזונות, השלמת הכנסה ותוספת תלויים לקצבת נכות, מדמי האבטלה, ובכך לתת למקבלי קצבאות אלה ליהנות מדמי האבטלה שלהם הם זכאים. מוצע לקבוע כי לעניין תשלום הקצבאות האמורות, יראו את דמי האבטלה כהכנסה מעבודה וממשלח יד. ככלל, הכנסות מעבודה וממשלח יד אינן מובאות בחשבון במלואן לעניין הזכאות לגמלאות האמורות כך שבהתאם לתיקון המוצע רק חלק מדמי האבטלה ינוכו מהקצבה. התיקון המוצע יאפשר לחלק מהזכאים לקבל גם את דמי האבטלה, וגם את הקצבה בו זמנית, כפי שבזמן עבודתם הם היו זכאים לקבל גם הכנסת עבודה וגם את הקצבה (לכן התיקון מכונה בשם "כפל קצבאות").

לגבי זכאים לקצבת נכות הזכאים לדמי אבטלה, דמי האבטלה אינם מובאים בחשבון כיום לצורך הקצבה הבסיסית, אך מנוכים במלואם מתוספת התלויים. לפי הצעת החוק, דמי האבטלה יחושבו כהכנסת עבודה ולכן לא יובאו בחשבון כלל לעניין תוספת התלויים, אך כן ינוכו מהקצבה הבסיסית. כדי לא לפגוע בחלק מהזכאים שעלולים היו להיפגע מכך שדמי האבטלה ינוכו מהקצבה הבסיסית, נקבע שהזכאות של מבוטח לגמלה לא תופחת בכל מקרה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אפרת רייטן מרום וקבוצת חברי הכנסת (פ/3886/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת אפרת רייטן מרום (פ/574/25) ועל ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין (פ/1478/25).

הצעת החוק זהה לפ/3886/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)